공정거래위원회 소비자정책국 가이드라인 (2025. 2. 10. 제정)

온라인 다크패턴(눈속임 상술) 자율관리 가이드라인 및 맞춤형 추천 투명성 지침

소관부처: 공정거래위원회 전자거래감시팀 | 온라인 플랫폼·이커머스 자율규제 기준

제1장 총칙 및 가격·재고 표시의 진실성 원칙

제1조(목적) 이 가이드라인은 온라인 쇼핑몰 및 모바일 커머스 플랫폼이 소비자에게 제공하는 상품 추천, 할인쿠폰, 재고 알림 인터페이스에서 소비자의 합리적 선택을 왜곡하는 눈속임 상술(다크패턴)을 예방하고 알고리즘 추천의 투명성을 확보하기 위한 구체적 준수사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(할인율 및 비교기준가격 표시 기준) ① 사업자가 상품에 할인율이나 쿠폰 할인가를 표시할 때에는 실제 직전 20일 이상 판매된 정상 판매가격(`retail_price_krw`)을 기준으로 산정하여야 하며, 단기간 인위적으로 인상한 가격을 기준으로 할인율을 산정하여서는 아니 된다. ② 번들 상품(코디 세트 등)에 대한 패키지 할인쿠폰을 제안하는 경우, 개별 상품의 정상 판매가격, 개별 할인액 및 최종 실결제가격(`sale_price_krw`)을 소비자가 한눈에 비교할 수 있도록 구분하여 표시하여야 한다.

제3조(실시간 재고 및 품절 표시의 정확성) ① 사업자가 '품절 임박', '잔여 재고 N개' 등의 문구를 노출할 때에는 물류센터의 실시간 가용재고(`available_stock`) 원장 데이터와 일치하여야 한다. ② 가용재고가 0개인 품절 상품(`available_stock == 0`)을 미끼상품으로 노출하면서 구매 단계에서만 품절 사실을 고지하는 행위는 금지되며, 품절 시에는 즉시 '일시품절' 상태를 명시하고 동일 카테고리·가격대의 대체 상품(`substitute_product_id`)을 객관적 기준에 따라 안내할 수 있다.

공정거래위원회 소비자정책국 가이드라인 (2025. 2. 10. 제정)

온라인 다크패턴(눈속임 상술) 자율관리 가이드라인 및 맞춤형 추천 투명성 지침

소관부처: 공정거래위원회 전자거래감시팀 | 온라인 플랫폼·이커머스 자율규제 기준

제2장 초개인화 추천 및 장바구니 리마인드 투명성 기준

제4조(초개인화 추천 알고리즘의 기준 고지) ① 사업자가 소비자의 구매이력, 장바구니 담기 이력(`event_type = 'cart'`), 카테고리 선호도를 분석하여 초개인화 상품 추천이나 맞춤형 코디 번들(`complementary_product_id`)을 노출하는 경우, 추천 영역 상단 또는 안내 아이콘을 통해 '고객님의 최근 관심 상품 및 장바구니 이력을 기반으로 추천된 상품입니다'와 같이 주요 추천 기준을 소비자가 알기 쉽게 표시하여야 한다. ② 입점브랜드로부터 별도의 광고비를 지급받아 상단에 노출하는 광고 상품은 개인화 추천 상품과 명확히 구분하여 '광고' 표시를 부착하여야 한다.

제5조(장바구니 이탈 리마인드 및 타겟팅 쿠폰 발송 준수사항) ① 소비자가 상품을 장바구니에 담은 후 결제하지 않고 이탈한 경우, 사업자가 앱 푸시(App Push), 알림톡, 문자메시지 등을 통해 리마인드 알림이나 시크릿 할인쿠폰을 발송하려면 반드시 해당 소비자의 사전 마케팅·맞춤형 추천 수신동의(`marketing_opt_in = True`) 여부를 실시간으로 검증하여야 한다. ② 마케팅 수신에 동의하지 아니한 소비자(`marketing_opt_in = False`)에 대하여는 장바구니 이탈 감지 쿠폰이나 개인화된 리마인드 메시지를 발송하여서는 아니 되며, 오직 앱 내 일반 베스트셀러 영역이나 비식별 전체 공개 배너만을 노출하여야 한다.